

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 899/2536

นายฮาร์ทมุต เอ.เฟอร์กเนอร์

โจทก์

นายอู๋ ฮอฟชมิตท์

จำเลย

นายฮาร์หมุต เอ.เฟอริกเนอร์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์แล้วเห็นว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมายจึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74 แผ่นที่ 4)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 72)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายก็ตามแต่การยกอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวของศาลอุทธรณ์ มีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์ ลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้อยู่นั้นเองดังนั้น แม้ฎีกาของโจทก์ไม่ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตาม ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายก็ตามแต่การยกอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวของศาลอุทธรณ์ มีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์ ลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้อยู่นั้นเองดังนั้น แม้ฎีกาของโจทก์ไม่ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตาม ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ